



077295

S.C.P.
KAEUFLING
Gérard KAEUFLING
Régies Associées
60500 ST PRIEST

LYON BRON

15 JAN 1984

DU 9 MARS 1984

GROUPE "VERT PRE " à SAINT PRIESTMODIFICATIF A ETAT DESCRIPTIF DEDIVISION - REGLEMENT DE COPROPRIETE

PARDEVANT Maître Gérard KAEUFLING, Notaire à SAINT PRIEST (Rhône), 12, Boulevard François Reymond, soussigné,

A COMPARU :

Monsieur Yves GROULT, Chef du service juridique, demeurant à SAINT QUENTIN SUR ISERE (Isère), " Romanetière ",

AGISSANT au nom, pour le comote et en qualité de mandataire de :

Monsieur Xavier ELLIE, Président Directeur Général, demeurant à VEUREY-VOROIZE (Isère), les Iles Cordées,

En vertu des pouvoirs que celui-ci lui a conférés aux termes d'une procuration sous seing privé en date à VEUREY du 27 Juillet 1983, demeurée jointe et annexée aux présentes après mention.

Ledit Monsieur ELLIE ayant agi audit acte en sa qualité de Président du Directoire de la société LE DAUPHINE LIBERE, société anonyme au capital de UN MILLION CINQ CENT MILLE CINQ CENTS FRANCS (1.500.500 F), dont le siège est à VEUREY-VOROIZE, les Iles Cordées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE (Isère), sous le numéro B 057 502 742.

Nommé à cette fonction, qu'il a acceptée, pour une durée de six ans en vertu d'une délibération du Conseil de Surveillance en date du 24 Juin 1983.

LEQUEL, ès-qualité, préalablement au modificatif de l'état descriptif - règlement de copropriété du bâtiment C 7 dépendant du groupe " VERT PRE " à SAINT PRIEST, ci-après désigné, a exposé ce qui suit :

E X P O S E

La société LE DAUPHINE LIBERE est propriétaire dans l'ensemble immobilier sis à SAINT PRIEST, dénommé " VERT PRE ", 13 - 15, rue Aristide Briand, des lots de copropriété ci-après. Ledit ensemble figure au cadastre rénové de ladite commune sous les indications suivantes :

Section	n°	Lieudit	Contenance	Nature
DI	30	13 rue Aristide Briand	20.146 m2	S

Et confronte :

- Au Nord : la rue Aristide Briand,



077296

S.G.P.
MICHEL KAEUFLING
Notaire Associé
67000 ST PRIEST

==

LYON BRON

== 15 JAN 1984 ==

- A l'Est : les propriétés GAUTHIER, SUBLET, GARIN et RIDET ou ayants-droit,

- Au Sud : la rue de l'industrie,

- Et à l'Ouest : les propriétés FRAYSSE et DELON ou ayants-droit,

Il comprend :

- un immeuble dit " immeuble A1 " en retrait de la rue Aristide Briand, élevé sur sous-sol, de rez-de-chaussée et six étages,

- un groupe de quatre immeubles identiques accolés, dits " immeubles B2, B3, B4 et B5 ", élevés sur sous-sol, de rez-de-chaussée et quatre étages sous terrasses,

- un groupe de quatre immeubles identiques accolés, dits " immeubles C6, C7, C8 et C9 ", élevés sur sous-sol, de rez-de-chaussée et huit étages sous terrasses,

- un groupe de deux immeubles identiques accolés, dits " immeubles D10 et D11 ", élevés sur sous-sol, de rez-de-chaussée et quatre étages sous terrasses,

- un bâtiment à la suite donnant sur la rue de l'industrie, à usage de garages,

- terrain autour aménagé en parkings, station-service en façade sur la rue Aristide Briand et voie de desserte.

Les lots de copropriété appartenant au DAUPHINE LIBERE consistant en :

Dans le bâtiment C 7 :

LE LOT NUMERO SIX CENT TRENTE CINQ (635), 13, rue Aristide Briand :

Un appartement au huitième étage, côté Nord, comprenant quatre pièces principales autres W.C., salle de bains, hall d'entrée, penderies, cuisine avec séchoir, et balcon.

Avec les CINQ CENT SOIXANTE DIX SEPT / CENT MILLIEMES (577 / 100.000^e) de l'ensemble du groupe d'immeubles.

LE LOT NUMERO SIX CENT DIX SEPT (617), 13, rue Aristide Briand :

Une cave au sous-sol portant le numéro 17.

Avec le UN / CENT MILLIEME (1 / 100.000^e) de l'ensemble du groupe d'immeubles.

LE LOT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX (1282), 13, rue Aristide Briand :

Un parking portant le numéro 82 du règlement de copropriété spécial des parkings.

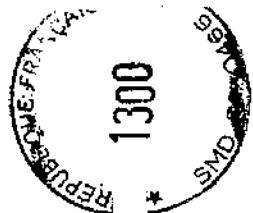
Avec les TRENTE / CENT MILLIEMES (30 / 100.000^e) de l'ensemble du groupe d'immeubles.

Ainsi au surplus que lesdits lots de copropriété existent, s'étendent, se poursuivent et comportent, avec toutes aisances, appartenances et dépendances, le tout sans aucune exception ni réserve.

Et tels de plus qu'ils sont plus amplement désignés dans le règlement de copropriété ci-après analysé.

REGLEMENT DE COPROPRIETE

Ledit ensemble immobilier a fait l'objet de dix sept règlements de copropriété qui ont été déposés au rang des minutes de Maître Michel KAEUFLING, Notaire à SAINT PRIEST, prédécesseur



077297

S.O.P.
MICHEL KAEUFLING
GENÈVE KAEUFLING
Notaires Associés
69300 ST PREST

LYON BRON

15 JAN 1984

immédiat du Notaire soussigné, suivant acte reçu par lui le 18 Novembre 1964, publié au bureau des hypothèques de VIENNE (Isère), le 19 Décembre 1964, Volume 4743, n° 2, sur les dix huit règlements devant régir cet ensemble.

Le dix-huitième règlement de copropriété, afférent aux locaux commerciaux dits " Station Service " a été déposé et publié.

Le règlement de copropriété particulier aux parkings, garages et emplacements de garages, a été modifié suivant acte sous signatures privées en date à LYON du 23 Janvier 1970, déposé au rang des minutes de Maître Michel KAEUFLING, Notaire susnommé, suivant acte reçu par lui le même jour, qui a été publié au bureau des hypothèques de VIENNE, le 2 Février 1970, Volume 263, n° 10.

Le règlement de copropriété intéressant tout le groupe d'immeubles a été mis en harmonie avec la loi du 10 Juillet 1965 et le décret d'application du 17 Mars 1967, et modifié en fonction des décisions prises par les assemblées générales ordinaires et extraordinaires des copropriétaires en date du 17 Mars 1967, suivant acte sous seing privé en date à LYON du 8 Juillet 1968, déposé au rang des minutes de Maître Michel KAEUFLING, Notaire susnommé, suivant acte reçu par lui le même jour, qui a été publié au bureau des hypothèques de VIENNE, le 16 Juillet 1968, Volume 27, n° 14.

De même, les règlements de copropriété spéciaux aux bâtiments B4, B5, C6, C7, C8, C9, D10 et D11 ont été modifiés suivant actes sous seing privés en date à LYON du 19 Mai 1969, déposés au rang des minutes de Maître Michel KAEUFLING, Notaire susnommé, suivant acte reçu par lui le même jour, qui a été publié au bureau des hypothèques de VIENNE, le 11 Juin 1969, Volume 168, n° 3.

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ

Les lots de copropriété ci-dessus désignés appartiennent à la société " LE DAUPHINE LIBERE ", par suite de l'attribution qui lui en a été faite aux termes d'un acte reçu par Maître Michel KAEUFLING, Notaire susnommé, les 5 et 6 Mars 1970, publié au bureau des hypothèques de VIENNE, le 11 Mars 1970, Volume 280, n° 21, aux termes duquel :

1°) La société " S.O.P.I.G. ", société anonyme au capital de 250.000 Francs suisses, société financière de promotion immobilière et de gestion, ayant son siège à GENEVE (Suisse), 11, rue du Port, a cédé à la société " LE DAUPHINE LIBERE ", six cent huit parts sociales entièrement libérées de un Franc nominal chacune que la société " S.O.P.I.G. " possédait notamment dans la société civile immobilière " VERT PRE III ", au capital de 43.366 Francs, ayant son siège social à LYON (6ème), 74, rue Garibaldi, donnant vocation à la société " LE DAUPHINE LIBERE ", cessionnaire, à la jouissance à compter du jour de l'acte et à l'attribution après retrait social des biens et droits immobiliers y afférents.

Cette cession a eu lieu moyennant le prix de 96.000 Francs, Taxe sur la Valeur Ajoutée incluse, s'appliquant :

- au prix des parts cédées à concurrence de 3.956,80 Francs et au remboursement des sommes déjà versées par la société cé-



077298

S.G.P.
Michel KAYOUMING
Général KALOUING
Associés
C.A.C.O. ST PIERRE

==

LYON BRON

== 15 JAN 1964 ==

dante à la société VERT PRE III au titre des appels de fonds supplémentaires pour la réalisation de l'objet social.

Lequel prix la société cessionnaire a payé comptant aux termes de l'acte qui en contient quittance.

2°) La société VERT PRE III est intervenue à l'acte et a déclaré accepter la cession de parts sociales faisant l'objet de l'acte susanalysé et disenser la société cessionnaire de lui signifier cette cession par application de l'article 1690 du Code Civil, et accepter ladite société cessionnaire comme nouvel associé conformément à l'article onzième des statuts.

Aux termes du même acte il a été précisé qu'en assemblées générales ordinaires et extraordinaires, les membres de la société VERT PRE III, réunis le 17 Mars 1967,

- ont approuvé les comptes de la société arrêtés au 31 Décembre 1966 et au 28 Février 1967.

- ont donné à l'administrateur unique quitus de sa gestion jusqu'à cette dernière date.

- ont constaté l'achèvement de l'immeuble social dont le certificat de conformité a été délivré le 12 Mai 1966 et constaté sa conformité avec les prescriptions statutaires.

- ont approuvé les comptes définitifs de l'opération de construction annexé au procès-verbal.

- ont constaté qu'à compter du 17 Mars 1967, chaque cessionnaire de parts, à jour des versements mis à sa charge par les statuts et par les actes de cession de parts, pourra exercer le droit de retrait prévu par l'article 34 des statuts et par l'article 4 bis de la loi du 28 Juin 1938, modifié par l'article 7 du décret du 20 Mai 1955, concernant le partage de l'immeuble social.

3°) Sur la demande de la société " LE DAUPHINE LIBERE ", de se retirer de la société VERT PRE III en se faisant attribuer privativement les éléments de propriété correspondant à ses parts sociales, il a été fait attribution à celle-ci des lots de copropriété correspondant aux parts à elle cédées sans soulte à sa charge.

Aux termes de cet acte les parties ont reconnu que les attributions faites aux cessionnaires correspondaient exactement aux droits de ces derniers dans l'actif de la société VERT PRE III.

L'entrée en jouissance a été fixée au jour de l'acte.

DESIGNATION DESDITS LOTS DE COPROPRIETE DANS L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

Aux termes du règlement de copropriété ci-dessus, l'appartement susdésigné appartenant à la société " LE DAUPHINE LIBERE " constituant le lot numéro 635 a été désigné de la façon suivante :

Bâtiment C7 - au huitième étage :

LOT 635 - L'appartement Nord du type F4.

----- Et les 577 / 100.000èmes des parties communes générales.

TABLEAU RECAPITULATIF DE LA COMPOSITION DES LOTS



077299

RENTAL MARKETING
8 RUE KALOTING
Détachés Associés
CROIX ST. PIETRE

LYON BRON

15 JAN 1984

N° du lot	Bâtiment	Escalier	Etage	Nature du lot	Quote-part de propriété des parties communes et du sol
635	C 7	Unique	8°	F4 Nord	577/100.000°

TABLEAU DE REPARTITION DES DROITS ET CHARGES DE COPROPRIETE

Il est précisé qu'il a été attribué à chacune des caves réunie à un appartement en vue de constituer une " fraction immobilière " :

- 1 / 100.000° des parties communes générales au groupe VERT PRE.

- 1 / 100.000° des parties communes particulières à l'immeuble C7.

N° de lot	Etage	FRACTIONS IMMOBILIERES		DROITS ET CHARGES DE COPROPRIETE		
		Appartement	cave	Générales	Immeuble	ascenseur
635	8°	F 4	17	578	567	987
617		Nord				

PROJET DE VENTE

La société " LE DAUPHINE LIBERE " voulant commercialiser cet appartement et ayant trouvé un acquéreur pour un appartement de type F3, la pièce restant devant être acquise par le propriétaire de l'appartement contigu (lot 636), se propose de diviser l'appartement dont s'agit (lot 635) de type F4 en :

- un appartement de type F3 Nord,
- et une pièce.

Etant précisé que cette division n'entraîne aucun changement dans la distribution extérieure de l'étage, ni dans les parties communes.

La quote-part de propriété du sol et des parties communes des millièmes de l'allée et de l'ascenseur se rapportant au lot numéro 635 devant être répartie entre les deux nouveaux lots à créer.

ASSEMBLEE GENERALE DU 23 NOVEMBRE 1983

L'assemblée générale des copropriétaires du groupe VERT PRE s'est tenue le 23 Novembre 1983 sur convocation du syndic.

Au cours de cette assemblée, les copropriétaires du bâtiment C7 ont été appelés à se prononcer sur la division ci-dessus envisagée.

La résolution mise aux voix a été adoptée par 3.637 voix

pour, les voix nulles représentant 500 voix.

En conséquence de ces faits, il y a lieu de supprimer purement et simplement le lot numéro SIX CENT TRENTÉ CINQ (635) et de créer deux nouveaux lots pour désigner respectivement l'appartement de type F" et la pièce unique sis au huitième étage du bâtiment C7.

CECI EXPOSE, il est passé, ainsi qu'il suit, au modificatif de l'état-descriptif - règlement de copropriété susvisé :

MODIFICATIF DE L'ETAT DESCRIPTIF - REGLEMENT

DE COPROPRIETE - BATIMENT C 7

Le lot numéro SIX CENT TRENTÉ CINQ (635) est purement et simplement supprimé.

Il est remplacé par deux nouveaux lots qui seront désormais désignés de la manière suivante :

Lot numéro SIX CENT TRENTÉ SEPT : consistant en un appartement de trois pièces principales, outre W.C., salle de bains, hall d'entrée, penderies, cuisine avec séchoir, et balcon, sis côté Nord du bâtiment C7, au huitième étage.

Et les QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF / CENT MILLIEMES (499 / 100.000°) de l'ensemble du groupe d'immeubles.

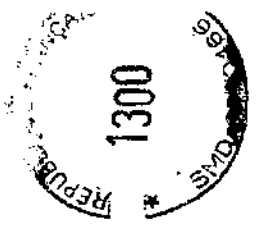
Lot numéro SIX CENT TRENTÉ HUIT : consistant en une pièce sise côté Nord du bâtiment C7, au huitième étage, contigue à l'appartement F4 formant le lot numéro 636, appelé "LOT CHARNIERE" destiné à être rattaché au lot n° 636.

Et les SOIXANTE DIX HUIT / CENT MILLIEMES (78 / 100.000°) de l'ensemble du groupe d'immeubles.

Tels que ces nouveaux lots sont figurés en teinte jaune et verte sur un plan au 1 / 50° établi par la S.C.P. CLAMARON - GUICHARDON, Géomètres experts à SAINT PRIEST, et qui demeurera joint et annexé aux présentes après mention.

Conformément à la loi, un tableau récapitulatif des modifications ainsi apportées est établi ci-dessous :

N° du lot	Bâtiment	Escalier	Etage	Nature du lot	Quote-part de propriété des parties communes et du sol
635	C 7	Unique	8°	F4 Nord	577/100.000°
MODIFICATIF					
637	C 7	Unique	8°	F3 Nord	499/100.000° provient de partie du lot 635 supprimé.



077301

Société
MILLET RABIERLING
CHASSE RABIERLING
Régisseurs Associés
68340 ST PRIEST

LYON BRON

15 JAN 1984

N° du lot	Bâtiment	Escalier	Etage	Nature du lot	Quote-part de propriété des parties communes et du sol
638	C 7	Unique	8°	1 pièce	78/100.000° provient de partie du lot 635 supprimé.

Aux termes de l'état descriptif initial du bâtiment C7, les charges afférentes au lot 635 supprimé avaient été réparties ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

Désormais, les mêmes charges seront réparties de la manière suivante :

TABLEAU DE REPARTITION DES DROITS ET CHARGES DE COPROPRIETE

N° de lot	Etage	FRACTIONS IM-MOBILIERES		DROITS ET CHARGES DE COPROPRIETE		
		Appar- tement	cave	Généra- les	Immeuble	ascen- seur
1	2	3	4	5	6	7
637 + 617	8°	F 3 Nord	17	500	491	854
638	8°	1 pièce	/	78	76	133

INTERVENTION DU SYNDIC DU GROUPE VERT PRE

Aux présentes est à l'instant intervenu :

Monsieur Jacques CHESSEL, Administrateur d'immeubles, demeurant à SAINT PRIEST, 38, rue de l'Abbée Pierre,

AGISSANT en sa qualité de Gérant de la société à responsabilité limitée REGIE DU GRAND LYON, S.A.R.L. SIRA, au capital de 100.000 Francs, ayant son siège à LYON (6ème), 21, rue Duguesclin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 972 509 855,

Ladite société, syndic de l'ensemble immobilier dit " GROUPE VERT PRE ", nommé à cette fonction aux termes de l'assemblée générale ordinaire en date du 23 Novembre 1983, dont un exemplaire du compte rendu est demeuré joint et annexé aux présentes après mention.

LEQUEL, ès-qualité, après avoir pris connaissance de tout ce qui précède, tant par lui-même que par la lecture que lui en a donnée le Notaire soussigné, a déclaré consentir purement et simplement au modificatif de l'état-descriptif - règlement de

copropriété qui précède, dont un exemplaire lui sera remis, et pour l'avoir pour agréable.

F R A I S

Tous les frais, droits et émoluments des présentes ainsi que tous ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront supportés par la société " LE DAUPHINE LIBERE " qui s'y oblige.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties déclarent faire élection de domicile à SAINT PRIEST, en l'Etude de Maître Gérard KAEUFLING, Notaire soussigné.

DONT ACTE

Fait et passé à SAINT PRIEST (Rhône),
En l'Etude du Notaire soussigné,
L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATRE,
Le neuf Mars

Et après lecture faite, les parties, Messieurs GROULT et CHESSEL ès-qualité, ont signé avec le Notaire le présent acte établi en huit pages.

Monsieur GROULT

Monsieur CHESSEL

Maitre KAEUFLING

Sans renvoi ni mot nul,
une barre tirée dans un
blanc.



077502

Michel KAEUFLING
Gérard KAEUFLING
Notaires Associés
69800 ST PRIEST

LYON BRON

15 JAN 1984